

修改。有的委员提出，修正案草案第十六点规定的城市选民名册由街道人大工作机构保管，容易使人误解为“街道人大工作机构”是一级人大机构，而现实中其仅是区人大常委会的派出机构。因此，法制委员会建议将第十六点修改为：“每次选举工作结束后，农村的选民名册由乡级人民代表大会主席团指定的相关机构保管；城市的选民名册由市辖区的人民代表大会常务委员会办事机构或者工作机构保管。”

五、有的委员和地方提出，修正案草案第二十七点第二款中的“本人一般应当提出辞职请求”涉及的范围太宽，且代表是否辞职属于代表的权利，不应当作为义务性规定。因此，法制委员会建议参照国家有关规定将该款修改为：“担任领导职务的地方人民代表大会的代表因工作变动而调离原选区或者原选举单位，需要辞去代表职务的，有关机关可以按照国家规定建议其提出辞职请求。”

此外，根据委员们的意见，法制委员会还对有关条文的文字作了修改，对部分条款的顺序作了调整。

法制委员会已按照上述修改意见提出修正案草案修改稿，建议本次常委会会议审议通过。

以上报告和修正案草案修改稿是否妥当，请予审议。

江苏省第十届人民代表大会常务委员会 公 告

第 121 号

《江苏省人民代表大会常务委员会关于修改〈江苏省人民代表大会关于议案若干问题的规定〉的决定》已由江苏省第十届人民代表大会常务委员会第二十五次会议于 2006 年 9 月 27 日通过，现予公布，自 2006 年 11 月 1 日起施行。

2006 年 9 月 27 日

江苏省人民代表大会常务委员会关于 修改《江苏省人民代表大会关于议案若干 问题的规定》的决定

(2006 年 9 月 27 日江苏省第十届人民代表大会
常务委员会第二十五次会议通过)

江苏省第十届人民代表大会常务委员会第二十五次会议决定对《江苏省人民代表大会关于议案若干问题的规定》作如下修改：

一、将第二条第二款修改为：“议案应当有案由、案据和方案。案由应当明确清楚，案据应当合理充分，方案应当具体可行。提出的地方性法规案或者地方性法规修改案，应当有法规草案或者法规修改草案及其说明。”

二、将第四条修改为：“省人民代表大会代表十人以上联名可以向大会提出代表议案。

“代表议案应当采取一事一案的方式，按代表议案的统一格式书面提出。”

三、增加一条，作为第五条：“下列事项可以作为代表议案提出：

“（一）要求制定地方性法规、修改地方性法规和解释地方性法规；

“（二）需要由省人民代表大会及其常务委员会决定的有关法律、法规实施中的重大问题；

“（三）提请省人民代表大会及其常务委员会听取和审议省人民政府、省高级人民法院、省人民检察院专题工作和人民群众关心的重大问题；

“（四）应当由省人民代表大会及其常务委员会决定或者批准的其他事项。”

四、增加一条，作为第六条：“代表应当深入实际，密切联系人民群众，加强调查研究，在充分酝酿准备的基础上提出议案。

“代表联名提出议案，有条件集体讨论的，应当经过集体讨论，取得一致意见后，签名提出；代表领衔提出的，领衔人应当向参加联名附议的代表提供议案文本，经附议人审阅同意后，再签名附议。”

五、增加一条，作为第七条：“代表在大会会议期间提出议案，应当在主席团决定的议案截止时间之前送交大会秘书处。超过议案截止时间送交的议案，作为闭会期间的代表议案处理。

“大会秘书处应当对代表议案进行整理、分类和分析。对不符合议案基本要求的代表议案，可以建议提议案人进行修改、完善，或者建议提议案人改作建议、批评和意见提出。”

六、将第八条改为第十一条，修改为：“大会主席团决定交常务委员会在大会闭会期间审议的代表议案，由主任会议先交有关的专门委员会审议或者工作机构研究，有关的专门委员会或者工作机构应当在大会闭会之日起三个月内提出对代表议案的审议结果或者处理意见的报告，由主任会议研究，提请常务委员会审议通过。

“有关的专门委员会或者工作机构在审议、研究代表议案以及开展立法等相关工作时，可以邀请提议案人参加活动，听取其意见，并在代表议案以及相关法规草案的审议结果或者处理意见的报告中反映吸收代表议案的情况。

“常务委员会会议在审议代表议案审议结果或者处理意见的报告以及相关法规草案时，应当邀请议案领衔人列席会议。经常务委员会通过的代表议案审议结果或者处理意见的报告，应当印发下次省人民代表大会会议。”

七、增加一条，作为第十二条：“代表在闭会期间提出的议案，可以面交或者以其他方式送交省人民代表大会常务委员会代表工作机构，也可以由设区的市、县（市、区）人民代表大会常务委员会代表工作机构转交。

“对闭会期间提出的符合议案基本要求的代表议案，属于法规案的，可以依照《江苏省制定和批准地方性法规条例》的规定处理；其他议案在大会会议举行时，由省人民代表大会常务委员会代表工作机构转交大会秘书处，与会议期间提出的代表议案一并处理。”

八、将第十条改为第十四条，修改为：“省人民代表大会常务委员会组成人员五人以上联名，可以向常务委员会提出议案。提议案人应当采取一事一案的方式，按代表议案的统一格式书面提出。

“常务委员会组成人员提出的议案，如果内容不属于常务委员会职权范围的，经主任会议研

究，可以建议提议案人改作建议、批评和意见提出。”

九、将第十五条改为第十九条，修改为：“凡经常务委员会会议审议通过的代表和常务委员会组成人员提出的议案审议结果和处理意见的报告或者决议、决定，需要交由省人民政府、省高级人民法院、省人民检察院具体办理的，由常务委员会办事机构分别交付上述机关办理。承办机关应当在四个月内向常务委员会提出办理情况的报告。

“承办机关提出的办理情况的报告，由常务委员会主任会议提请常务委员会会议审议。常务委员会会议经审议对办理情况的报告不同意的，由原承办机关再作办理，并在二个月内提出再次办理情况的报告。常务委员会会议审议承办机关办理情况的报告和再次办理情况的报告时，应当邀请议案领衔人列席会议。

“关于代表议案的办理情况的报告应当印发下次省人民代表大会会议。”

十、删除第十七条。

此外，根据本决定对部分条文文字作相应的修改并对条文顺序作相应调整。

本决定自2006年11月1日起施行。

《江苏省人民代表大会关于议案若干问题的规定》根据本决定作相应的修正，重新公布。

江苏省人民代表大会关于议案 若干问题的规定

(1983年4月22日江苏省第六届人民代表大会第一次会议通过 根据1989年3月5日江苏省第七届人民代表大会常务委员会第七次会议通过的《江苏省人民代表大会关于议案若干问题的规定修正案》第一次修正 根据1999年6月18日江苏省第九届人民代表大会常务委员会第十次会议《关于修改〈江苏省人民代表大会关于议案若干问题的规定〉的决定》第二次修正 根据2006年9月27日江苏省第十届人民代表大会常务委员会第二十五次会议《关于修改〈江苏省人民代表大会关于议案若干问题的规定〉的决定》第三次修正)

第一条 为做好议案工作，根据《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》、《中华人民共和国全国人民代表大会和地方各级人民代表大会代表法》和有关法律、法规的规定，结合我省的实际情况，制定本规定。

第二条 议案是由法律、法规规定具有提议案权的机关或者个人，向本级人民代表大会及其常务委员会提出的属于本级人民代表大会及其常务委员会职权范围内的议事原案。

议案应当有案由、案据和方案。案由应当明确清楚，案据应当合理充分，方案应当具体可行。提出的地方性法规案或者地方性法规修改案，应当有法规草案或者法规修改草案及其说明。

经人民代表大会及其常务委员会审议通过的议案，具有法律约束力。

第三条 在省人民代表大会举行会议的时候，主席团、常务委员会、各专门委员会、省人民政府、省高级人民法院、省人民检察院，可以向大会提出议案。议案由主席团决定提交大会审议，或者并交有关的专门委员会审议、提出报告，再由主席团审议决定提交大会表决；必要时，可以通过相应的决议或者决定。

第四条 省人民代表大会代表十人以上联名可以向大会提出代表议案。

代表议案应当采取一事一案的方式，按代表议案的统一格式书面提出。

第五条 下列事项可以作为代表议案提出：

（一）要求制定地方性法规、修改地方性法规和解释地方性法规；

（二）需要由省人民代表大会及其常务委员会决定的有关法律、法规实施中的重大问题；

（三）提请省人民代表大会及其常务委员会听取和审议省人民政府、省高级人民法院、省人民检察院专题工作和人民群众关心的重大问题；

（四）应当由省人民代表大会及其常务委员会决定或者批准的其他事项。

第六条 代表应当深入实际，密切联系人民群众，加强调查研究，在充分酝酿准备的基础上提出议案。

代表联名提出议案，有条件集体讨论的，应当经过集体讨论，取得一致意见后，签名提出；代表领衔提出的，领衔人应当向参加联名附议的代表提供议案文本，经附议人审阅同意后，再签名附议。

第七条 代表在大会会议期间提出议案，应当在主席团决定的议案截止时间之前送交大会秘书处。超过议案截止时间送交的议案，作为闭会期间的代表议案处理。

大会秘书处应当对代表议案进行整理、分类和分析。对不符合议案基本要求的代表议案，可以建议提议案人进行修改、完善，或者建议提议案人改作建议、批评和意见提出。

第八条 代表在省人民代表大会会议期间提出的议案，由大会秘书处向主席团提出议案处理意见的报告，由主席团决定是否列入大会议程，或者先交有关的专门委员会审议，提出是否列入大会议程的意见，再由主席团决定是否列入大会议程。

主席团通过的大会秘书处关于代表提出的议案处理意见的报告，应当印发本次大会会议。

第九条 列入大会议程的代表议案，提议案人应当向会议作关于议案的说明。代表议案由主席团提请大会审议表决，或者并交有关的专门委员会审议、提出报告，再由主席团提请大会审议表决。必要时，可以通过相应的决议或者决定。

第十条 列入大会议程的议案，在审议中认为需要进一步研究的，经主席团提出，大会全体会议决定，可以授权常务委员会审议决定，并报省人民代表大会下次会议备案，或者交由常务委员会进行研究、提出意见，提请省人民代表大会下次会议审议。

第十一条 大会主席团决定交常务委员会在大会闭会期间审议的代表议案，由主任会议先交有关的专门委员会审议或者工作机构研究，有关的专门委员会或者工作机构应当在大会闭会之日起三个月内提出对代表议案的审议结果或者处理意见的报告，由主任会议研究，提请常务委员会审议通过。

有关的专门委员会或者工作机构在审议、研究代表议案以及开展立法等相关工作时，可以邀请提议案人参加活动，听取其意见，并在代表议案以及相关法规草案的审议结果或者处理意见的报告中反映吸收代表议案的情况。

常务委员会会议在审议代表议案审议结果或者处理意见的报告以及相关法规草案时，应当邀请议案领衔人列席会议。经常务委员会通过的代表议案审议结果或者处理意见的报告，应当印发

下次省人民代表大会会议。

第十二条 代表在闭会期间提出的议案，可以面交或者以其他方式送交省人民代表大会常务委员会代表工作机构，也可以由设区的市、县（市、区）人民代表大会常务委员会代表工作机构转交。

对闭会期间提出的符合议案基本要求的代表议案，属于法规案的，可以依照《江苏省制定和批准地方性法规条例》的规定处理；其他议案在大会会议举行时，由省人民代表大会常务委员会代表工作机构转交大会秘书处，与会议期间提出的代表议案一并处理。

第十三条 省人民代表大会常务委员会主任会议可以向常务委员会提出议案，由常务委员会会议审议。各专门委员会可以向常务委员会提出议案，由主任会议决定提请常务委员会会议审议。

省人民政府、省高级人民法院、省人民检察院，可以向省人民代表大会常务委员会提出议案，由主任会议决定提请常务委员会会议审议，也可以先交有关的专门委员会审议或者工作机构研究、提出报告，再由主任会议决定提请常务委员会会议审议。

第十四条 省人民代表大会常务委员会组成人员五人以上联名，可以向常务委员会提出议案。提议案人应当采取一事一案的方式，按代表议案的统一格式书面提出。

常务委员会组成人员提出的议案，如果内容不属于常务委员会职权范围的，经主任会议研究，可以建议提议案人改作建议、批评和意见提出。

第十五条 省人民代表大会常务委员会组成人员提出的议案，由主任会议决定是否提请常务委员会会议审议，也可以先交有关的专门委员会审议或者工作机构研究、提出报告，再由主任会议决定是否提请常务委员会会议审议。不提请常务委员会会议审议的，应当向提议案人说明。

第十六条 列入常务委员会会议议程的议案，提议案机关或者提议案人应当向会议作关于议案的说明。议案由主任会议提请常务委员会会议审议表决，也可以先交有关的专门委员会审议或者工作机构研究、提出报告，再由主任会议提请常务委员会会议审议表决。必要时，可以通过相应的决议或者决定。

第十七条 列入常务委员会会议议程的议案，在审议中认为需要进一步研究的，经主任会议提出，全体会议同意，可以暂不付表决，交由有关的专门委员会或者工作机构进一步研究、提出意见，再由主任会议决定提请下次或者以后的常务委员会会议审议表决。

第十八条 向省人民代表大会或者常务委员会提出的议案，在交付大会或者常务委员会会议表决前，提议案机关要求撤回的，或者部分提议案人要求撤回致使提议案人不足法定人数的，经主席团或者主任会议同意，会议对该项议案的审议即行终止。

第十九条 凡经常务委员会会议审议通过的代表和常务委员会组成人员提出的议案审议结果和处理意见的报告或者决议、决定，需要交由省人民政府、省高级人民法院、省人民检察院具体办理的，由常务委员会办事机构分别交付上述机关办理。承办机关应当在四个月内向常务委员会提出办理情况的报告。

承办机关提出的办理情况的报告，由常务委员会主任会议提请常委会会议审议。常务委员会会议经审议对办理情况的报告不同意的，由原承办机关再作办理，并在二个月内提出再次办理情况的报告。常务委员会会议审议承办机关办理情况的报告和再次办理情况的报告时，应当邀请议案领衔人列席会议。

关于代表议案的办理情况的报告应当印发下次省人民代表大会会议。

第二十条 省人民代表大会常务委员会及有关的专门委员会应当对议案的办理情况，进行检

查督促。代表和常务委员会组成人员对议案办理情况，可以进行视察，也可以依照法律规定提出询问或者质询。

第二十一条 本规定自通过之日起施行。

关于《江苏省人民代表大会关于议案若干问题的规定修正案（草案）》的说明

——2006年9月27日在省十届人大常委会第二十五次会议上
省人大常委会人事代表联络委员会主任 王时中

主任、副主任、秘书长、各位委员：

我受主任会议的委托，现就《江苏省人民代表大会关于议案若干问题的规定修正案（草案）》（以下简称《草案》）的修改情况作如下说明。

一、修改的必要性

《江苏省人民代表大会关于议案若干问题的规定》（以下简称《规定》）于1983年4月22日经江苏省第六届人民代表大会第一次会议通过并公布施行，1989年3月省七届人大常委会第七次会议、1999年6月省九届人大常委会第十次会议两次对《规定》进行了修正。实践证明，《规定》的制定和完善，对于坚持和完善人民代表大会制度，推进社会主义民主政治建设，不断规范议案的提出和处理程序，提高议案办理质量，激发人大代表履职热情，起到了积极的作用。但是，随着我国民主政治的发展，人大代表工作的加强和对代表履职要求的提高，该《规定》的有些内容已经不能适应实际工作的需要。2005年5月26日，中共中央转发了《中共全国人大常委会党组关于进一步发挥全国人大代表作用，加强全国人大常委会制度建设的若干意见》（中发〔2005〕9号文件），2005年9月30日，中共江苏省委转发了《中共江苏省委党组关于进一步发挥省人大代表作用，加强省人大常委会制度建设的若干意见》（苏发〔2005〕23号文件），中央9号文件和省委23号文件中，都对改进代表议案工作、提高议案提出和处理的质量、完善有关工作制度等提出了更为明确的要求。为了进一步贯彻上述两个文件精神，不断提高代表议案质量，加强和改进代表议案办理工作，更好地发挥省人大代表的作用，对《规定》中有关代表议案方面的内容作相应的修改和完善，很有必要。

二、修改的过程

按照2006年省人大常委会立法计划，《规定》的修改列入本次常委会审议。为了做好这项工作，我委在认真学习中央9号文件和省委23号文件的基础上，多次讨论修改意见，并邀请部分市人大常委会长期从事代表议案工作的同志参与起草了《草案》初稿，印发到全省各市人大常委会、省人大常委会各有关委员会和省直有关部门征求意见，在汇总各方面意见后，形成了《草案》修改稿。委员会还两次组织人员分别到湖北、河南、河北等省学习、借鉴这方面的立法经验。同时，就修改该《规定》的有关范围、内容等方面的问题与省人大常委会法工委进行了多次沟通、协商，法工委的同志还参与了《草案》的起草和调研工作。在认真研究、反复修改的基础上，8月份，又分别到南通、苏州、镇江等市召开省人大代表座谈会，认真听取代表的意见和建